أو آيتين اتفاقا وينقطع بأربع اتفاقا واختلف فى الثلاث فقيل ينقطع واختاره خواهرزاده وقيل لا واختاره الحلوانى وهو أصح من جهة الرواية كما فى الحلبى والأول أصح من جهة الدراية لانه احوط كما ذكره المؤلف وفى البدائع واكثر مشايخنا يقدرون وفى ذلك تقديرا فكان الظاهر انهم يفوضون ذلك الى رأى المجتهد كما فعلوا ذلك فى كثير من المواضع وهو الاوجه أو يعتبر مايعد طويلا اه (قوله تنبيه مهم الخ) الاولى ما فعله السيد من حذفه لان المؤلف وضع للمبتدى وهذا لا يليق به بل محل ايضاحه باب القياس من كتب الاصول (قوله اذا انقطع فورا التلاوة) اى بتلاوة أربع آيات بعد آيتها اتفاقا وبالثلاث على الخلاف أو بما يعد طويلا (قوله فيأتى لها بسجود أو ركوع خاص) لفوات المحل والدين يقضى بماله لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى بهما الدين بخلاف مالم تصر دينا كالو ركع أو سجد فورا التلاوة لان الحاجة هو التعظيم عند تلك التلاوة وقد وجد فى ضمنها فيكفى كداخل المسجد اذا صلى الفرض كفاه عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد أفاده فى الشرح (قوله فان قلت الخ) اختلف فى محل القياس والاستحسان فذكر العامة أنه فى اقامة الركوع مقام السجدة فى الصلاة فقط وقال بعضهم فى اقامته عنها مطلقا وقد علمت الخلاف فى ذلك (قوله هو القياس) وجه القياس أن المقصود من السجود تعظيم الله تعالى اما اقتداء بمن عظمه وهم أولياؤه تعالى أو مخالفة لمن استكبر وهم أعداؤه تعالى وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود فهما فى التعظيم جنس واحد (قوله والاستحسان عدمه) أى عدم تأديتها فى ضمنه لان الواجب هو التعظيم بصفة مخصوصة فلا يقوم غيره مقامه (قوله والقياس هنا) اى فى هذه المسئلة مقدم على الاستحسان قال محمد وبالقياس نأخذ وان كان الاصل هو العمل بالاستحسان لان القياس ترجح بما روى عن ابن مسعود وابن عمر انهما أجازا أن يركع عن السجود فى الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فكان كالاجماع فقدم على الاستحسان لوجود المرجح اه (قوله فأسعفنى) بعين مهملة ثم فاء ومعناه قضاء الحاجة أى اقض حاجتى كما أفاده فى القاموس فقوله بكشف هذا المقام يحتمل أن الباء للتصوير أى اقض الحاجة التى هى كشف هذا المقام ويحتمل ان الحاجة التفهيم فتكون الباء للسببية والمراد بيان أنه لاى شئ قدم القياس هنا على الاستحسان وسيأتى فى الجواب انه انما قدم لقوة دليله وما وقع فى النسخ من غير هذه المادة فهو تحريف (قوله من المعانى) أى العلل (قوله التى يناط) اى يعلق بها الاحكام سواء كان الاستحسان بالنص أو بالضرورة أو بالقياس (قوله متبادرا) جليا يدرك بأدنى تأمل (قوله من هذا) أى المراد (قوله لا يقابل بالقياس المحدود فى الاصول) اعلم أن القياس فى اللغة التقدير يقال قست النعل بالنعل اى قدرتها بها وفى الشرع كما فى المنار تقدير الفرع بالاصل فى العلة والحكم واختار المحقق فى التحرير انه مساواة محل لآخر فى علة حكم شرعى له لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة فلا يقاس فى اللغة وعرفه أبو منصور الماتريدى انه ابانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته فى الآخر والاستحسان فى اللغة عد الشئ حسنا وفى التلويح قد استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان او اجماعا أو قياسا خفيا اذا وقع فى مقابلة قياس تسبق اليه الافهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند

* تنبيه مهم * اذا انقطع فورا التلاوة صارت دينا فلا بد من فعلها بنية فيأتى لها بسجود أو ركوع خاص قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى فان قلت قد قالوا ان تأديتها فى ضمن الركوع هو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاسعفنى بكشف هذا المقام فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفى من المعانى التى يناط بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود فى الاصول